

Mandatsnotiz vom 04.06.2026

Lene Harms erschien um 09:15 Uhr mit einem Leitzordner, zwei ausgedruckten Kontoauszügen und mehreren E-Mails ihres Ehemannes. Sie lebt seit dem 18.01.2026 getrennt. Joris Harms ist nach einem Streit über die Firmenfinanzen aus der Ehewohnung in der Ohlsdorfer Straße ausgezogen und wohnt nach ihrer Darstellung in einer möblierten Wohnung in Hamburg-Barmbek. Die Kinder Tilda und Bent wohnen bei Lene. Joris holt Bent meistens mittwochs zum Fußballtraining ab und nimmt beide Kinder an jedem zweiten Wochenende, wobei Tilda seit April öfter absagt.

Lene arbeitet 30 Stunden pro Woche als Projektkoordinatorin bei der Nordkai Museum Service gGmbH. Ihr durchschnittliches Nettoeinkommen soll nach den letzten drei Gehaltsabrechnungen 2.386,40 EUR betragen. Sie zahlt die Warmmiete der Ehewohnung von 1.780,00 EUR, Hortkosten für Bent von 158,00 EUR und Nachhilfe für Tilda von 185,00 EUR. Kindergeld erhält sie auf ihr Konto.

Joris zahlte im Februar 2026 noch 2.250,00 EUR, im März 1.500,00 EUR und seit April nur noch 900,00 EUR. Er schreibt, er könne wegen Auftragsflaute nichts anderes leisten. Lene hält das für vorgeschoben, weil Joris im April eine neue Kameraausrüstung gekauft habe und weiterhin mit einem Tesla Model Y aus der GmbH fahre. Sie berichtet außerdem, Joris habe die Ferienwohnung seiner Mutter in Grömitz "praktisch übernommen" und vermiete sie über ein Portal, die Einnahmen liefen aber nicht über sein privates Konto.

Ziel des Mandats ist zunächst nicht die Scheidung, sondern die Sicherung laufenden Kindes- und Trennungsunterhalts. Lene möchte keine Eskalation im Umgang, ist aber bereit, Auskunft gerichtlich geltend zu machen. Sie hat Angst, mit der Miete in Rückstand zu geraten.

Familien- und Kinderdaten

Person	Geburtsdatum	Rolle	Aktuelle Situation
Lene Harms	17.03.1984	Mandantin	30 Std./Woche angestellt, betreut die Kinder im Alltag
Joris Harms	28.09.1980	Antragsgegner	Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Harms Lichtbau GmbH
Tilda Harms	11.11.2011	Kind	9. Klasse Gymnasium, Nachhilfe Mathematik
Bent Harms	04.05.2018	Kind	2. Klasse Grundschule, Hort, Fußball

Die Betreuung liegt seit Januar 2026 überwiegend bei Lene. Joris nimmt die Kinder nach der informellen Absprache jedes zweite Wochenende von Freitag 17:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr. Mittwochs holt er Bent zum Fußball und bringt ihn gegen 19:30 Uhr zurück. Tilda verweigert seit April einzelne Wochenenden, weil sie nach ihrer Aussage "nicht bei Papa im Büro schlafen" möchte.

Mehrbedarf und Sonderbedarf sind bisher nicht sortiert. Die Nachhilfe von Tilda kostet 185,00 EUR monatlich. Bents Hort kostet nach Abzug des Zuschusses 158,00 EUR monatlich. Im Mai fiel eine Klassenfahrt-Anzahlung von 240,00 EUR an. Lene hat diese aus dem Dispo gezahlt.

Zahlungsfluss und Verzug

Lene forderte Joris am 12.02.2026 per E-Mail auf, Auskunft über sein Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Geschäftsführergehalt, Privatentnahmen, Firmenwagen und Vermietungseinnahmen zu erteilen. Die E-Mail enthielt noch keine vollständig bezifferte Unterhaltsforderung, aber die Formulierung, dass Kindes- und Trennungsunterhalt "ab Februar 2026 in gesetzlicher Höhe" verlangt werde.

Am 02.03.2026 zahlte Joris 1.500,00 EUR und schrieb im Betreff "mehr geht nicht". Ab April überwies er nur noch 900,00 EUR. Er legte eine BWA Januar bis März 2026 vor, aber keine Jahresabschlüsse 2023 bis 2025, keine Steuerbescheide, keine Summen- und Saldenlisten, keinen Anstellungsvertrag und keine Darlehensverträge.

Für den Stufenantrag soll geprüft werden, ob ab Februar 2026 Verzug nach § 1613 BGB für Kindesunterhalt und über § 1361 Abs. 4 Satz 4 BGB i.V.m. § 1613 BGB für Trennungsunterhalt begründet ist. Für die einstweilige Anordnung kommt eine vorläufige Bezifferung auf Grundlage des sichtbaren Lebensstandards in Betracht; die Belege sind aber dünn.

Einkommen Lene

Lene legte Gehaltsabrechnungen Januar bis Mai 2026 vor. Das durchschnittliche Netto nach Abzug der gesetzlichen Abgaben beträgt 2.386,40 EUR. In März und April waren jeweils 80,00 EUR steuerfreie Fahrtkostenzuschüsse enthalten. Sie zahlt monatlich 46,00 EUR berufsbedingte ÖPNV-Kosten, außerdem 38,00 EUR Gewerkschaftsbeitrag. Eine private Altersvorsorge mit 110,00 EUR monatlichem Beitrag besteht seit 2017.

Die Arbeitgeberbescheinigung weist keine Boni und keine Überstundenvergütung aus. Lene hat wegen der Betreuung ihre Arbeitszeit 2023 von 35 auf 30 Stunden reduziert. Eine kurzfristige Ausweitung auf Vollzeit ist nach Auskunft der Personalabteilung "erst nach dem Museumsumzug 2027 realistisch".

Unvollständige Auskunft Joris

Joris übersandte am 22.03.2026 eine E-Mail mit dem Satz: "Meine BWA sagt alles, ich bin praktisch pleite." Angehängt war eine BWA Januar bis März 2026 der Harms Lichtbau GmbH. Das Geschäftsführergehalt wird dort mit 3.000,00 EUR monatlich verbucht. Gleichzeitig zeigt die BWA Kfz-Kosten von 1.284,00 EUR monatlich, Reisekosten von 2.918,00 EUR im März und "sonstige betriebliche Aufwendungen" von 18.440,00 EUR im Quartal.

Nicht vorgelegt wurden: Steuerbescheide 2023 bis 2025, Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse der GmbH, Summen- und Saldenlisten, Gesellschafterdarlehen, Kontoauszüge Privatkonto, Nachweise zu Privatnutzung Pkw, Angaben zur Vermietung der Ferienwohnung Grömitz und der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag. Lene berichtet, Joris habe im April in einem Chat geschrieben, er werde "nicht noch seine komplette Firma offenlegen".

Das ist der Kern für die Stufenklage: Ohne vollständige Auskunft lässt sich der Unterhalt nicht seriös berechnen. Die einstweilige Anordnung soll nur eine vorläufige Sicherung leisten.

BWA-Fragmente und Privatnutzung

Die BWA der Harms Lichtbau GmbH weist für Januar bis März 2026 einen vorläufigen Verlust von 14.870,00 EUR aus. Gleichzeitig sind die Umsatzerlöse gegenüber Q1 2025 nur um 8,2 % gefallen. Der größte Unterschied liegt in den Kostenpositionen Kfz, Fremdleistungen, Reisekosten und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Auffällig ist der Tesla Model Y, den Joris seit Oktober 2024 privat nutzt. Lene hat Fotos aus dem Familienurlaub 2025, auf denen der Wagen vor der Ferienwohnung steht. In den Gehaltsabrechnungen Joris ist ein geldwerter Vorteil nicht erkennbar; es liegt aber nur ein Screenshot einer Abrechnung vor.

Außerdem findet sich in der BWA eine Buchung "Darlehen Gesellschafter JH Rückführung 9.500,00 EUR". Ohne Darlehensvertrag und Kontobeleg ist unklar, ob es sich um echte Rückzahlung, verdeckte Entnahme oder Liquiditätsverschiebung handelt.

Ferienwohnung Grömitz

Lene fand über eine Ferienplattform ein Inserat "Lichtkoje Grömitz - Hafenblick und Sauna". Die Fotos zeigen nach ihrer Erinnerung Möbel aus der Wohnung von Joris' Mutter. Die Gastgeberantwort auf eine Anfrage kam vom Account "J. Harms". Der Kalender weist für Juli und August 2026 nur noch drei freie Wochen aus. Preise laut Screenshot: 148,00 EUR bis 219,00 EUR pro Nacht zuzüglich Reinigung.

Es liegt kein Grundbuchauszug, kein Mietvertrag und keine Abrechnung vor. Joris behauptet, die Wohnung gehöre seiner Mutter und er helfe nur technisch. Lene hält das für falsch, weil Joris schon 2024 von "meiner kleinen Ostsee-Rente" gesprochen habe. Für die Auskunftsstufe sollten Eigentum, Nutzungsrecht, Einnahmen, Plattformkonto und Kontozufluss abgefragt werden.

Entwurf Auskunftsufforderung

Sehr geehrter Herr Harms,

namens und in Vollmacht von Frau Lene Harms fordere ich Sie auf, zur Berechnung des Kindesunterhalts für Tilda und Bent sowie des Trennungsunterhalts für Frau Harms vollständige Auskunft über Ihre Einkünfte und Ihr Vermögen zu erteilen und die Angaben zu belegen.

Für die selbstständige und gesellschaftsrechtlich vermittelte Tätigkeit sind insbesondere vorzulegen: Einkommensteuerbescheide und -erklärungen 2023 bis 2025, Jahresabschlüsse und BWA/SuSa der Harms Lichtbau GmbH 2023 bis laufend, Geschäftsführer-Anstellungsvertrag, Gehaltsabrechnungen, Gesellschafterdarlehensverträge, Kontoauszüge zu Entnahmen und Rückführungen, Nachweise zur privaten Nutzung des Tesla Model Y, Aufstellungen über Reisekosten und sonstige betriebliche Aufwendungen sowie sämtliche Unterlagen zur Ferienwohnung Grömitz einschließlich Plattformabrechnungen.

Die Auskunft wird bis zum 28.06.2026 erwartet. Nach fruchtlosem Fristablauf wird gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen, einschließlich Stufenantrag und Antrag auf vorläufigen Unterhalt.

Entwurf Stufenantrag

An das Amtsgericht Hamburg - Familiengericht -

In der Familiensache Lene Harms gegen Joris Harms wegen Kindesunterhalt und Trennungsunterhalt beantragen wir im Wege des Stufenantrags:

1. Der Antragsgegner wird verpflichtet, der Antragstellerin Auskunft über seine Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, selbstständiger Tätigkeit, Geschäftsführervergütung, Gewinnausschüttungen, Privatentnahmen, geldwerten Vorteilen und Vermietung für die Jahre 2023, 2024, 2025 und das laufende Jahr 2026 zu erteilen.
2. Der Antragsgegner wird verpflichtet, die Auskunft durch Vorlage der im Antrag einzeln bezeichneten Belege zu belegen.
3. Der Antragsgegner wird verpflichtet, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Auskunft an Eides statt zu versichern, falls die erteilte Auskunft unvollständig oder nicht mit hinreichender Sorgfalt erstellt erscheint.
4. Nach Erteilung der Auskunft bleibt die Bezifferung von Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt, Rückständen und laufendem Unterhalt vorbehalten.

Begründung: Die Beteiligten sind verheiratet und leben seit dem 18.01.2026 getrennt. Die gemeinsamen minderjährigen Kinder leben im Haushalt der Antragstellerin. Der Antragsgegner hat seine Zahlungen ohne nachvollziehbare Einkommensdarlegung reduziert. Die bisher vorgelegte BWA reicht zur Unterhaltsberechnung nicht aus, weil sie nur ein Quartal betrifft und wesentliche Einkommensbestandteile aus Gesellschaft, Privatnutzung und Vermietung nicht offenlegt.

Einstweilige Anordnung: vorläufiger Unterhalt

Für die Zwischenzeit bis zur Auskunftserteilung kommt ein Antrag auf einstweilige Anordnung in Betracht. Ziel ist nicht die endgültige Unterhaltsberechnung, sondern die Sicherung der laufenden Miete, des Kindesbedarfs und der Kranken-/Schulkosten.

Vorläufige Bezifferung aus Mandantensicht:

Position	Betrag
bisherige Gesamtzahlung Joris Februar	2.250,00 EUR
aktuelle Zahlung seit April	900,00 EUR
Warmmiete Ehewohnung	1.780,00 EUR
Hort Bent	158,00 EUR
Nachhilfe Tilda	185,00 EUR
geschätzte Unterdeckung monatlich	1.100,00 EUR bis 1.450,00 EUR

Die Akte enthält keine sichere Endberechnung. Das System soll deshalb einen vorsichtigen EA-Antrag formulieren, der Mindestunterhalt der Kinder, Mehrbedarf und einen vorläufigen Trennungsunterhalt verlangt, ohne die spätere Stufenklage zu präjudizieren.

Belegmatrix, Lücken und Beweiswert

Thema	Vorhanden	Fehlt	Bedeutung
Einkommen Lene	Gehaltsabrechnungen Jan-Mai 2026, Arbeitgeberbescheinigung	Steuerbescheid 2025	solide Basis für Bedarf/Quote
Einkommen Joris	BWA Q1 2026, Screenshot Gehalt März	Steuerbescheide, Jahresabschlüsse, Anstellungsvertrag	Auskunftsstufe notwendig
Firmenwagen	Fotos, BWA-Kfz-Kosten	Nutzungsvertrag, geldwerter Vorteil	mögliches Einkommen
Ferienwohnung	Plattformhinweis, Chat	Eigentum, Abrechnung, Konto	mögliches Vermietungs einkommen
Zahlungen	Kontoauszug Jan-Jun 2026	vollständiges Konto Lene	Rückstand und Verzug
Kinderkosten	Hortvertrag, Nachhilfevertrag, Klassenfahrt	Zahlungsbelege Mai/Juni	Mehrbedarf/Sonderbedarf

Chat-Auszug Elternkommunikation

Joris, 07.04.2026, 22:18 Uhr: Ich zahle jetzt 900. Mehr geht nicht. Firma ist im Minus.

Lene, 07.04.2026, 22:26 Uhr: Dann schick mir bitte die Unterlagen, nicht nur die eine BWA. Ich kann die Miete nicht aus Luft bezahlen.

Joris, 07.04.2026, 22:31 Uhr: Du bekommst keine komplette Firmenakte. Das ist mein Laden, nicht deiner.

Lene, 08.04.2026, 07:04 Uhr: Es geht um Tilda und Bent. Hort, Nachhilfe, Klassenfahrt, Essen. Du warst letzte Woche mit dem Tesla in Grömitz und erzählst was von pleite.

Joris, 08.04.2026, 07:18 Uhr: Grömitz geht dich nichts an. Das ist Familie.

Datei: emails/2026-02-16_lenes_erstanfrage.eml

Von	Lene Harms <lene.harms@example.invalid>
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Mon, 16 Feb 2026 08:42:00 +0100
Betreff	Trennung - ich brauche Hilfe wegen Unterhalt

Guten Morgen,

mein Mann ist im Januar ausgezogen. Er hat im Februar noch Geld überwiesen, sagt jetzt aber, dass seine Firma schlecht läuft. Ich glaube das nicht, weil er weiter Firmenwagen fährt und von Grömitz Einnahmen hat. Ich brauche bitte Hilfe, damit die Kinder und ich nicht in Rückstand geraten.

Ich kann Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge und seine E-Mails mitbringen.

Freundliche Grüße

Lene Harms

Datei: emails/2026-03-08_joris_kuerzt_zahlung.eml

Von	Joris Harms <joris.harms@example.invalid>
An	Lene Harms <lene.harms@example.invalid>
Datum	Sun, 08 Mar 2026 21:11:00 +0100
Betreff	Unterhalt März

Lene,

ich überweise diesen Monat 1.500 EUR. Ab April werden es 900 EUR sein. Meine BWA ist negativ, ich kann nicht zaubern. Bitte komm mir nicht mit Anwälten wegen jeder Ausgabe, die Firma muss überleben.

Joris

Datei: csv/kontoauszug_unterhalt_zahlungen.csv

Datum;Buchungstext;Betrag EUR;Bemerkung
2026-02-03;Joris Unterhalt Februar;2250.00;vor Kürzung
2026-03-02;Joris Unterhalt März;1500.00;Ankündigung Engpass
2026-04-02;Joris Unterhalt April;900.00;gekürzt
2026-05-04;Joris Unterhalt Mai;900.00;gekürzt
2026-06-03;Joris Unterhalt Juni;900.00;gekürzt

Tabellenblatt: Schaetzung

Position	Monat EUR	Status	Kommentar
Netto Lene	2386.4	belegt	Durchschnitt Jan-Mai 2026
Joris GF-Gehalt	3000	teilbelegt	nur Screenshot/BWA
Privatnutzung Tesla	650	geschätzt	geldwerter Vorteil offen
Vermietung Grömitz	900	streitig	Plattformindiz
Sonstige Entnahmen	1200	streitig	BWA-Position unklar
Zahlung aktuell	900	belegt	seit April
Hort Bent	158	belegt	Mehrbedarf
Nachhilfe Tilda	185	belegt	Mehrbedarf

Tabellenblatt: Luecken

Unterlage	Zeitraum	Warum wichtig	Status
ESt-Bescheid Joris	2023-2025	Einkommen Drei-Jahres-Schnitt	fehlt
Jahresabschluss GmbH	2023-2025	Gewinn/Entnahmen	fehlt
SuSa/BWA	2025-2026	laufende Entwicklung	Q1 2026 teilweise
Firmenwagennutzung	2024-2026	geldwerter Vorteil	fehlt
Ferienwohnung	2024-2026	Vermietungseinkommen	streitig

Aufforderung zur Auskunft und Belegvorlage

Sachverhalt

Die Beteiligten leben seit dem 18.01.2026 getrennt. Die gemeinsamen Kinder Tilda und Bent leben im Haushalt von Frau Harms. Herr Harms hat seine laufenden Zahlungen seit April 2026 auf 900,00 EUR reduziert.

Anforderung

Herr Harms wird aufgefordert, bis zum 28.06.2026 vollständige Auskunft über seine Einkünfte aus Geschäftsführertätigkeit, Gewinnausschüttungen, Privatentnahmen, Firmenwagennutzung und Vermietung zu erteilen und die bezeichneten Belege vorzulegen.

Folgen

Nach fruchtlosem Fristablauf wird gerichtliche Auskunft im Wege des Stufenantrags sowie vorläufiger Unterhalt geltend gemacht.

Stufenantrag Unterhalt Harms - Entwurf

Anträge

Der Antragsgegner wird zur Auskunft, Belegvorlage und gegebenenfalls Versicherung an Eides statt verpflichtet. Die Bezifferung des Kindes- und Trennungsunterhalts bleibt nach Auskunftserteilung vorbehalten.

Begründung

Die bisherige Teil-BWA ist zur Ermittlung des unterhaltsrechtlich relevanten Einkommens eines selbstständigen Geschäftsführers unzureichend. Die Zahlungsreduzierung ist nicht nachvollziehbar.

Eilbedürftigkeit

Die Antragstellerin trägt Miete, Hort, Nachhilfe und laufenden Kindesbedarf überwiegend allein. Die bisherigen Zahlungen reichen zur Deckung des notwendigen Bedarfs nicht aus.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/arbeitgeberbescheinigung_lene_harms.pdf

Arbeitgeberbescheinigung Lene Harms

Beschäftigung

Frau Lene Harms ist seit 01.09.2017 bei der Nordkai Museum Service gGmbH beschäftigt. Seit 01.08.2023 beträgt die regelmäßige Wochenarbeitszeit 30 Stunden.

Entgelt

Monat	Netto EUR
Januar 2026	2.382,10
Februar 2026	2.361,84
März 2026	2.405,22
April 2026	2.398,17
Mai 2026	2.384,67

Datei

PDF-Anhang: pdfs/bwa_auszug_harms_lichtbau_q1_2026.pdf

BWA-Auszug Harms Lichtbau GmbH Q1 2026

Auszug

Position	Januar	Februar	März
Umsatz	58.400	49.900	61.700
GF-Gehalt	3.000	3.000	3.000
Kfz-Kosten	1.184	1.209	1.459
Reisekosten	612	774	2.918
Sonstige Aufwendungen	5.980	4.112	8.348

Notiz

Der Auszug wurde von Joris Harms ohne Anlagen übersandt. Kontennachweise, Summen- und Saldenliste und Vorjahresvergleich fehlen.